



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

5650/2014/TO1

Córdoba, 12 de diciembre de 2024.

Y VISTOS:

En estos autos caratulados: **“RAMONDA DARIO JOSE Y OTROS s/ Asociación ilícita y otros. Expte. 5650/2014/TO2”**, venidos a despacho a efectos de resolver el pedido de levantamiento de prohibición de salida del país formulado por el Dr. Joaquín Martínez Paz, en representación de su asistido Alejandro Miguel Yacopini.

Y CONSIDERANDO:

I.- Pedido de levantamiento de la medida cautelar.

Con fecha 6 de noviembre de 2024, el Dr. Martínez Paz, ejerciendo la defensa del Sr. Alejandro Yacopini, mediante escrito incorporado al sistema Lex. 100, solicitó el levantamiento de la prohibición para salir del país que pesa sobre su asistido. Argumenta su petición en el hecho nuevo del sobreseimiento del nombrado mediante resolución de este Tribunal Oral que ha declarado la extinción de la acción penal por reparación integral del perjuicio - aunque no se encuentra firme-. Sostiene que debe tenerse presente, además, el sometimiento y el estricto cumplimiento por parte de Yacopini de todas las medidas y las restricciones que se han ordenado en autos a lo largo del extenso proceso -de más de diez años- lo que demuestra su conducta procesal, colaboración y sujeción a la Justicia. A mayor abundamiento, manifiesta que también converge en apoyo de su pretensión la circunstancia de que el incoado Yacopini se encuentra en igualdad de condiciones personales y jurídicas que los encartados Darío José Ramonda y Javier F. Guevara Amado, a quienes ya se resolvió favorablemente un pedido similar

II.- Vista al Sr. Fiscal General.

Corrida la vista al Sr. Fiscal, quien solicitó la medida en un primer momento, el mismo se manifiesta en sentido favorable. Sostiene que analizadas las constancias de la causa surge que, con fecha 28 de diciembre de 2023, se resolvió declarar extinguida la acción penal por reparación del perjuicio (art 59 inc. 6 del C.P.) en favor del imputado Yacopini, habiendo contado con el consentimiento de este Ministerio Público Fiscal y que si bien la mencionada resolución no se encuentra firme, en virtud de los recursos de casación

Fecha de firma: 12/12/2024

Firmado por: MARIA NOEL COSTA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA PRADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO EDUARDO MARTINEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARISA ALEJANDRA ARAGNON, SECRETARIO DE JUZGADO



#33910726#437392613#20241212083210038

interpuestos por las querellas, entiende que resulta de aplicación el art. 492 del CPPN, razón por la cual debe dejarse sin efecto la restricción oportunamente dispuesta en la presente causa.

III. Postura del Tribunal.

En primer lugar, resulta prudente efectuar una serie de precisiones respecto del instituto que nos opera, las medidas cautelares y en especial la restricción de salida del país.

Al respecto la Corte Interamericana de Derechos Humanos tiene dicho: *“el derecho de circulación se trata del derecho de toda persona a trasladarse libremente de un lugar a otro y a establecerse libremente en el lugar de su elección. El disfrute de este derecho no debe depender de ningún objetivo o motivo en particular de la persona que desea circular o permanecer en un lugar. Se trata de una condición indispensable para el libre desarrollo de la persona.”* (“Ricardo Canese vs. Paraguay”, sentencia del 31 de agosto de 2004).

Asimismo, en esa sentencia, la Corte sostuvo que *“El derecho de circulación y de residencia, incluido el derecho a salir del país, pueden ser objeto de restricciones, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 30 de la Convención. Sin embargo, es necesario que dichas restricciones se encuentren expresamente fijadas por ley, y que estén destinadas a prevenir infracciones penales o a proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás, en la medida indispensable en una sociedad democrática.”*

La restricción es una medida cautelar, y como tal, debe guardar estricta proporcionalidad con el objeto que pretende. Al respecto la CIDH tiene dicho en el mismo sentido: *“...la restricción al derecho a salir del país que se imponga en un proceso penal mediante una medida cautelar debe guardar proporcionalidad con el fin legítimo perseguido, de manera que se aplique solamente si no existe otro medio menos restrictivo y durante el tiempo estrictamente necesario para cumplir con su función, en este caso la de evitar la fuga del señor”* (ut. Supra).

Asimismo, como toda medida cautelar se halla supeditada a que se demuestren dos requisitos fundamentales: la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora.

La verosimilitud del derecho se refiere a la probabilidad de su existencia y no a una certeza absoluta. Su propósito radica en proteger un derecho que aún no ha sido confirmado como cierto. No se requiere un nivel de certeza total, sino más bien la presencia de una probabilidad de que el derecho en cuestión pueda ser válido.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL FEDERAL DE CORDOBA 2

Por otro lado, el peligro en la demora exige una apreciación atenta de la realidad comprometida, con el objeto de establecer cabalmente si las secuelas que lleguen a producir los hechos que se pretenden evitar pueden restar eficacia al ulterior reconocimiento del derecho en juego.

En el caso concreto, si bien, conforme al entendimiento de la CSJN "la inmutabilidad propia de la cosa juzgada recién se adquiere con la desestimación del recurso de queja por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación" (fallo Olaraiga 26/06/2007) y la sentencia dictada por este Tribunal en virtud de los recursos interpuestos por la querella no se encuentran firmes, no se dan los requisitos necesarios para que la medida cautelar se sostenga.

No se advierte cómo, en caso de que ulteriormente se revoque la sentencia, el levantamiento de la restricción podría potencialmente influir en el desarrollo normal del proceso judicial, especialmente dada la posibilidad de modificar las medidas cautelares según las circunstancias cambiantes. En función de las circunstancias sobrevinientes es posible modificar las medidas cautelares. Esta mutabilidad es admitida principalmente ya que la tutela cautelar debe ofrecer suficiente capacidad de adaptación a la situación procesal en la que se encuentra el juicio. Esto implica el levantamiento puede ser modificado si cambian las circunstancias que se toman en cuenta.

La restricción impuesta originalmente era proporcional a la necesidad de garantizar la comparecencia del imputado en el juicio. Dado que el juicio ya se ha realizado, esta restricción ha perdido su justificación. Por lo tanto, coincidimos con el Fiscal General en que la medida cautelar impuesta en su momento, cuyo objetivo era evitar cualquier posible riesgo que pudiera impedir el desarrollo adecuado del proceso, ha perdido sustento.

Por último, cabe destacar que el Sr. Yacopini, conforme consta en autos, ha estado a derecho a lo largo de todo el proceso, ha solicitado los correspondientes permisos y ha informado el retorno al país.

Es por todo ello que, resulta apropiado proceder al levantamiento de la prohibición de salir del país en este caso específico. Sin embargo, es importante destacar que esta decisión no implica que la situación permanezca inmutable en el futuro.

Por lo expuesto, este Tribunal **RESUELVE:**

I.- HACER LUGAR al pedido efectuado por el Sr. Alejandro Miguel Yacopini y en consecuencia **LEVANTAR LA PROHIBICIÓN DE SALIDA DEL PAÍS**, debiendo fijar



residencia y comunicar al Tribunal cada vez que se ausente del país e informar su regreso, atento a continuar sometido al proceso.

II.- OFICIAR organismos pertinentes.

PROTOCOLÍCESE Y HÁGASE SABER.-

Fecha de firma: 12/12/2024

Firmado por: MARIA NOEL COSTA, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: CAROLINA PRADO, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARIO EDUARDO MARTINEZ, JUEZ DE CAMARA

Firmado por: MARISA ALEJANDRA ARAGNON, SECRETARIO DE JUZGADO



#33910726#437392613#20241212083210038